



C/ Gran de Gràcia, 171
28012 BARCELONA
Tel: 934 150 988
Fax: 932 174 018

C/ Viriato, 52
28010 MADRID
Tel: 914 444 920
Fax: 915 938 861

C/ Ponzano, 15
28010 MADRID
Tel: 914 444 920
Fax: 915 934 502

C/ Alboraya, 23
46010 VALENCIA
Tel: 963 614 199
Fax: 963 933 354

TEST LIBROS I Y IV

1. Los órganos de contratación, de conformidad con lo establecido en la LCSP:

- a. Sólo pueden ser unipersonales.
- b. Lo son cuando así se disponga en norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria.
- c. Pueden serlo los Ministros en relación a los organismos autónomos adscritos a ellos.
- d. Todas son verdaderas.

2. Las Juntas de contratación:

- a. Podrán actuar como órganos de asistencia del órgano de contratación.
- b. Podrán actuar como órganos de contratación en contratos de suministro que se refieran a bienes de difícil deterioro.
- c. Podrán actuar como órganos de contratación en contratos de servicios declarados de contratación centralizada.
- d. Podrán actuar como órganos de contratación en contratos de obra de reparación simple.

3. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

- a. Cuando el presupuesto base de licitación del contrato sea igual o superior a doce millones de euros.
- b. Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere dos años.
- c. En los acuerdos marco y sistemas dinámicos cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros.
- d. La c), y una vez autorizada la celebración de estos acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, será necesaria autorización del Consejo de Ministros para la celebración de los contratos basados en dichos acuerdos marco y contratos específicos de los sistemas dinámicos.

4. Los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritas las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador:

- a. Podrán fijar el importe del valor estimado a partir del cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.
- b. Solo podrá establecerlo el Ministro, con independencia de la adscripción de la entidad.
- c. La a), y hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales fijen la cuantía será de aplicación la cantidad de 12 millones de euros de valor estimado.
- d. La b) y hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales fijen la cuantía será de aplicación la cantidad de 12 millones de euros de valor estimado.

5. Las competencias en materia de contratación podrán ser:

- a. Objeto de delegación, pero no de desconcentración.
- b. Desconcentradas por Orden Ministerial.
- c. Desconcentradas en cualesquier órgano, sea o no dependiente del órgano de contratación.
- d. Desconcentradas en cualesquier órgano, siempre que sea dependiente del órgano de contratación.

6. La mesa de contratación:

- a. Siempre es obligatoria su existencia.
- b. Solo es obligatoria cuando el órgano de contratación sea una Junta de contratación.
- c. Es potestativa en el procedimiento abierto simplificado abreviado del art. 159.6 siempre que no sea órgano de contratación la Junta de contratación.
- d. Siempre es potestativa su existencia.

7. La Estrategia Nacional de Contratación pública:

- a. Es instrumento jurídico vinculante.
- b. Es aprobado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- c. Tendrá un horizonte temporal de seis años
- d. La propuesta de la misma le corresponde a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

8. Indique la respuesta correcta en relación a la remisión de los contratos al Tribunal de Cuentas:

- a. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización de todos los contratos, para el ejercicio de la función fiscalizadora,

deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel.

- b. Deberá remitirse siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios
- c. La b), y cuando se trate de acuerdos marco cuyo valor estimado exceda de 600.000 euros
- d. Ninguna es correcta.

9. Señale la respuesta correcta en relación con el requisito de capacidad:

- a. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios
- b. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante el Documento de identidad del representante.
- c. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
- d. Todas son correctas.

10. En un contrato de servicios de valor estimado de 80.000 euros:

- a. Se exigirá clasificación como requisitos a los licitadores
- b. Se exigirá solvencia como requisito a los licitadores.
- c. El órgano de contratación, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.5 del RD 1098/2001 podrá eximir a los licitadores de acreditar solvencia.
- d. No podrá exigirse ni clasificación ni solvencia.

11. En el ámbito estatal, los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas:

- a. Pueden ser adoptados por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- b. Se inscribirán de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- c. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia de tres años.
- d. La a) y la b) son correctas.

12. En los contratos de obras, se incluyen en la LCSP como medios de acreditar solvencia técnica:

- a. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años o, cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los últimos diez años.
- b. Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
- c. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.
- d. Todas son correctas.

13. Señale la correcta en relación con la revisión de precios:

- a. Previa justificación en el expediente, podrá admitirse la revisión de precios en los contratos que no sean de obras, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas o de suministro de energía, aunque su período de recuperación de la inversión sea inferior a cinco años siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere el 20 por ciento de dicho presupuesto.
- b. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar la fórmula de revisión aplicable, que será variable durante la vigencia del contrato.
- c. Salvo en los contratos de obra, cuando proceda, la revisión tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.
- d. La b), aunque la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.

14. Señale la respuesta correcta en relación a la garantía provisional

- a. Su exigencia es obligatoria.
- b. El importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

- c. Se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores al finalizar el plazo de presentación de ofertas.
- d. No se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, sino que se le devolverá junto con la definitiva al finalizar el contrato.

15. Señale la correcta en relación a la garantía definitiva:

- a. Su exigencia es excepcional.
- b. La presentarán todos los licitadores que quieran participar en el procedimiento.
- c. En casos especiales, podrá exigirse además una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado
- d. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en los contratos de concesión de obras, podrá constituirse mediante retención en el precio.

16. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista:

- a. Este deberá reajustar aquella, en la cuantía que corresponda.
- b. La a), y en el plazo de quince días desde la ejecución.
- c. Lo que deberá hacer el contratista es reponer o ampliar la garantía.
- d. La a), e incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

17. La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:

- a. De la obligación de formalizar el contrato en plazo
- b. Del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato.
- c. De las penalidades impuestas al contratista
- d. La a) y la c) son correctas.

18. El acuerdo de devolución de la garantía definitiva deberá adoptarse y notificarse al interesado:

- a. En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.
- b. En el plazo de dos meses desde la finalización del contrato.
- c. En el plazo de un mes desde la finalización del plazo de garantía.
- d. En el plazo de un mes desde la finalización del contrato.

19. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista:

- a. Se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110.
- b. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 5.538.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 143.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a seis meses.
- c. La b) es correcta, pero se reducirá a un mes.
- d. Todas son falsas.

20. Señale la respuesta correcta:

- a. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto de publicación en el perfil de contratante.
- b. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.
- c. El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa.
- d. Todas son correctas.